

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 14 dhoulhijja 1421 – 9 mars 2001

144^{ème} année

N° 20

Sommaire

Lois

- Loi n° 2001-24 du 8 mars 2001**, portant ratification d'un échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon, relatif à l'octroi d'un don pour la construction de l'école de pêche de Bizerte..... **499**
- Loi n° 2001-25 du 8 mars 2001**, portant ratification de l'échange de lettres conclu le 22 décembre 2000, entre la République Tunisienne et la Communauté Européenne et relatif à la modification des protocoles agricoles prévus par l'accord d'association entre la République Tunisienne et la Communauté Européenne..... **499**
- Loi n° 2001-26 du 8 mars 2001**, portant approbation du contrat de financement conclu le 12 décembre 2000, entre la République Tunisienne et la banque Européenne d'Investissement et relatif au projet "métro léger de Tunis" **499**
- Loi n° 2001-27 du 8 mars 2001**, complétant la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires..... **499**

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

- Décret n° 2001-590 du 19 février 2001**, portant nomination du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés **500**

Ministère de la Défense Nationale

- Arrêtés du ministre de la défense nationale du 27 février 2001, portant délégation de signature de l'ordre d'informer..... **500**
- Arrêtés du ministre de la défense nationale du 27 février 2001, portant délégation de signature..... **503**

Ministère de l'Enseignement Supérieur

- Nomination d'un directeur d'établissement d'œuvres universitaires de la catégorie (A)... **504**
- Nomination de chefs de service..... **504**

Nomination de secrétaires d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche....	504
Ministère de l'Agriculture	
Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2001, relatif aux indications régionales des vins d'appellation d'origine.....	505
Ministère des Finances	
Nomination d'un mandataire chargé de section de comptabilité.....	505
Nomination d'un receveur des finances.....	505
Arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, portant publication des taux d'intérêts effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêts excessifs correspondants.....	505
Arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.....	506
Ministère de l'Industrie	
Arrêté du ministre de l'industrie du 27 février 2001, portant cession totale d'intérêts dans le permis de recherche des hydrocarbures dit permis « Kébili ».....	512
Arrêté du ministre de l'industrie du 27 février 2001, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit « Jebel Kebbouch » du gouvernorat du Kef.....	512
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Nomination d'un chef d'unité.....	513
Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 27 février 2001, portant homologation de diplômes de formation professionnelle.....	513
Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire	
Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges relatif aux déversements des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement et ses ouvrages annexes dans les circonscriptions d'intervention de l'office national de l'assainissement.....	514
Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 28 février 2001, portant approbation des cahiers des charges fixant les conditions et les modalités d'exercice des activités de collecte, de transport, de stockage, de traitement, d'élimination, de recyclage et de valorisation des déchets non dangereux.....	514

Loi n° 2001-24 du 8 mars 2001, portant ratification d'un échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon, relatif à l'octroi d'un don pour la construction de l'école de pêche de Bizerte (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, l'échange de notes relatif à l'octroi d'un don de six cent soixante douze millions (672.000.000) de yens Japonais pour la construction de l'école de pêche de Bizerte, annexé à la présente loi, et conclu à Tunis le 24 décembre 1999, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 8 mars 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 février 2001.

Loi n° 2001-25 du 8 mars 2001, portant ratification de l'échange de lettres conclu le 22 décembre 2000, entre la République Tunisienne et la Communauté Européenne et relatif à la modification des protocoles agricoles prévus par l'accord d'association conclu entre la République Tunisienne et la Communauté Européenne (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, l'échange de lettres conclu le 22 décembre 2000 à Bruxelles entre la République Tunisienne et la Communauté Européenne et relatif à la modification des protocoles agricoles prévus par l'accord d'association conclu entre la République Tunisienne et la Communauté Européenne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 8 mars 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 février 2001.

Loi n° 2001-26 du 8 mars 2001, portant approbation du contrat de financement conclu le 12 décembre 2000, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au projet "métro léger de Tunis" (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, le contrat de financement annexé à la présente loi, conclu au Luxembourg le 12 décembre 2000, entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant maximum de l'équivalent de trente millions (30.000.000) d'Euros pour la contribution au financement du projet "métro léger de Tunis".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 8 mars 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 février 2001.

Loi n° 2001-27 du 8 mars 2001, complétant la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Il est ajouté un troisième paragraphe aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires ainsi qu'un deuxième paragraphe à l'article 11 de ladite loi dont la teneur suit :

Article. 9. (paragraphe 3). – Sont exclus de la condition d'obtention de l'autorisation d'exploitation des débits de boissons, les établissements de première catégorie dits buvettes et qui ne disposent pas de chaises ou de places assises pour la clientèle.

Article. 11. (paragraphe 2). – L'exploitation de la buvette est soumise à un cahier de charges approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 8 mars 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 février 2001.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2001-590 du 19 février 2001, portant nomination du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 2001-290 du 23 janvier 2001, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. - Monsieur Slaheddine Mâaoui est nommé ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés.

Art. 2. - Le présent décret est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 février 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 27 février 2001, portant délégation de signature de l'ordre d'informer.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de la justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les articles 1, 21 et 22 dudit code,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 relatif à la création de la direction de la justice militaire,

Vu le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982, modifié par le décret n° 93-1555 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent de Sfax,

Vu le décret n° 87-1295 du 14 novembre 1987, portant nomination du général de brigade Ridha Attar dans les fonctions de chef d'Etat-major de l'armée de l'air,

Vu le décret n° 93-1554 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent du Kef,

Vu le décret n° 2000-1446 du 24 juin 2000, relatif à la promotion du général de division Ridha Attar au grade de général de corps d'armée,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 12 août 2000, portant délégation de signature de l'ordre d'informer au général de corps d'armée Ridha Attar, chef d'Etat-major de l'armée de l'air,

Arrête :

Article premier. - Une délégation de signature de l'ordre d'informer est accordée au général de corps d'armée Ridha Attar, chef d'Etat-major de l'armée de l'air, pour les délits et contraventions commis par les sous-officiers et ceux ayant un grade inférieur et par des fonctionnaires civils qui lui sont subordonnés exceptés ceux qui ont un grade équivalent ou supérieur au grade d'administrateur et hormis les délits mentionnés aux sections X et XII, chapitre III, titre II du décret du 10 janvier 1957 susvisé.

Art. 2. - Si deux ou plusieurs accusés relevant de deux ou des trois armées, l'ordre d'informer est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Si l'accusé commet une infraction relevant des compétences du procureur général directeur de la justice militaire et une ou plusieurs infractions relevant des compétences de l'un des chefs d'Etats-majors, l'ordre d'informer pour toutes ces infractions est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 3. - La délégation de signature objet du présent arrêté est liée à la qualité de celui à qui elle est accordée et n'est pas susceptible de transfert.

Art. 4. - Le classement des affaires non soumises au juge d'instruction est tributaire de la délégation de l'ordre d'informer, ce classement est rendu par décision de l'autorité habilitée à signer l'ordre d'informer.

Cependant, s'il n'est pas ordonné par le ministre de la défense nationale, le classement ne peut avoir lieu sans l'accord préalable du procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 5. - Les dispositions de l'arrêté du 12 août 2000 susvisé sont abrogées.

Art. 6. - Les chefs d'Etats-majors des armées de terre, de mer et de l'air et le procureur général directeur de la justice militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 24 janvier 2001.

Tunis, le 27 février 2001.

Le Ministre de la Défense Nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 27 février 2001, portant délégation de signature de l'ordre d'informer.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de la justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les articles 1, 21 et 22 dudit code,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 relatif à la création de la direction de la justice militaire,

Vu le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982, modifié par le décret n° 93-1555 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent de Sfax,

Vu le décret n° 93-1554 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent du Kef,

Vu le décret n° 97-2144 du 10 novembre 1997, portant nomination du capitaine de vaisseau-major Brahim Barrak dans les fonctions de chef d'Etat-major de l'armée de mer,

Vu le décret n° 2000-1448 du 24 juin 2000, relatif à la promotion du capitaine de vaisseau-major Brahim Barrak au grade de contre amiral,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 12 août 2000, portant délégation de signature de l'ordre d'informer au contre amiral Brahim Barrak, chef d'Etat-major de l'armée de mer,

Arrête :

Article premier. – Une délégation de signature de l'ordre d'informer est accordée au contre amiral Brahim Barrak, chef d'Etat-major de l'armée de mer, pour les délits et contraventions commis par les sous-officiers et ceux ayant un grade inférieur et par des fonctionnaires civils qui lui sont subordonnés exceptés ceux qui ont un grade équivalent ou supérieur au grade d'administrateur et hormis les délits mentionnés aux sections X et XII, chapitre III, titre II du décret du 10 janvier 1957 susvisé.

Art. 2. – Si deux ou plusieurs accusés relevant de deux ou des trois armées, l'ordre d'informer est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Si l'accusé commet une infraction relevant des compétences du procureur général directeur de la justice militaire et une ou plusieurs infractions relevant des compétences de l'un des chefs d'Etats-majors, l'ordre d'informer pour toutes ces infractions est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 3. – La délégation de signature objet du présent arrêté est liée à la qualité de celui à qui elle est accordée et n'est pas susceptible de transfert.

Art. 4. – Le classement des affaires non soumises au juge d'instruction est tributaire de la délégation de l'ordre d'informer, ce classement est rendu par décision de l'autorité habilitée à signer l'ordre d'informer.

Cependant, s'il n'est pas ordonné par le ministre de la défense nationale, le classement ne peut avoir lieu sans l'accord préalable du procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 5. – Les dispositions de l'arrêté du 12 août 2000 susvisé sont abrogées.

Art. 6. – Les chefs d'Etats-majors des armées de terre, de mer et de l'air et le procureur général directeur de la justice militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 24 janvier 2001.

Tunis, le 27 février 2001.

Le Ministre de la Défense Nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 27 février 2001, portant délégation de signature de l'ordre d'informer.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de la justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les articles 1, 21 et 22 dudit code,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 relatif à la création de la direction de la justice militaire,

Vu le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982, modifié par le décret n° 93-1555 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent de Sfax,

Vu le décret n° 90-1103 du 25 juin 1990, portant nomination du général de brigade Mohamed Hédi Ben Hassine dans les fonctions de chef d'Etat-major de l'armée de terre,

Vu le décret n° 93-1554 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent du Kef,

Vu le décret n° 2000-1447 du 24 juin 2000, relatif à la promotion du général de division Mohamed Hédi Ben Hassine au grade de général de corps d'armée,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 12 août 2000, portant délégation de signature de l'ordre d'informer au général de corps d'armée Mohamed Hédi Ben Hassine, chef d'Etat-major de l'armée de terre,

Arrête :

Article premier. – Une délégation de signature de l'ordre d'informer est accordée au général de corps d'armée Mohamed Hédi Ben Hassine, chef d'Etat-major de l'armée de terre pour les délits et contraventions commis par les sous-officiers et ceux ayant un grade inférieur et par des fonctionnaires civils qui lui sont subordonnés exceptés ceux qui ont un grade équivalent ou supérieur au grade d'administrateur et hormis les délits mentionnés aux sections X et XII, chapitre III, titre II du décret du 10 janvier 1957 susvisé.

Art. 2. – Si deux ou plusieurs accusés relevant de deux ou des trois armées, l'ordre d'informer est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Si l'accusé commet une infraction relevant des compétences du procureur général directeur de la justice militaire et une ou plusieurs infractions relevant des compétences de l'un des chefs d'Etats-majors, l'ordre d'informer pour toutes ces infractions est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 3. – La délégation de signature objet du présent arrêté est liée à la qualité de celui à qui elle est accordée et n'est pas susceptible de transfert.

Art. 4. – Le classement des affaires non soumises au juge d'instruction est tributaire de la délégation de l'ordre d'informer, ce classement est rendu par décision de l'autorité habilitée à signer l'ordre d'informer.

Cependant, s'il n'est pas ordonné par le ministre de la défense nationale, le classement ne peut avoir lieu sans l'accord préalable du procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 5. – Les dispositions de l'arrêté du 12 août 2000 susvisé sont abrogées.

Art. 6. – Les chefs d'Etats-majors des armées de terre, de mer et de l'air et le procureur général directeur de la justice militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 24 janvier 2001.

Tunis, le 27 février 2001.

Le Ministre de la Défense Nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 27 février 2001, portant délégation de signature de l'ordre d'informer.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de la justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les articles 1, 21 et 22 dudit code,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, notamment son article 26,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 relatif à la création de la direction de la justice militaire,

Vu le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982, portant création du tribunal militaire permanent à Sfax,

Vu le décret n° 93-1554 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent du Kef,

Vu le décret n° 2000-2784 du 28 novembre 2000, portant nomination du colonel major Abdeljalil Abben procureur général directeur de la justice militaire,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier. – Une délégation de signature de l'ordre d'informer est accordée au colonel major Abdeljalil Abben, procureur général directeur de la justice militaire, pour les infractions relevant des compétences des tribunaux militaires, exceptés les délits et contraventions commis par les sous-officiers et ceux ayant un grade inférieur et par les fonctionnaires civils ayant un grade inférieur au grade d'administrateur exerçant sous les ordres des chefs d'Etats-majors des armées de terre, de mer et de l'air.

Art. 2. – Si deux ou plusieurs accusés relevant de deux ou des trois armées, l'ordre d'informer est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Si l'accusé commet une infraction relevant des compétences du procureur général directeur de la justice militaire et une ou plusieurs infractions relevant des compétences de l'un des trois chefs d'Etats-majors, l'ordre d'informer est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 3. – La délégation de signature objet de la présente décision est liée à la qualité de celui à qui elle a été accordée et n'est pas susceptible de transfert.

Art. 4. – Le classement des affaires non soumises au juge d'instruction est tributaire de l'ordre d'informer.

Ce classement est rendu par décision de l'autorité habilitée à signer l'ordre d'informer.

Art. 5. – Le présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 24 janvier 2001.

Tunis, le 27 février 2001.

Le Ministre de la Défense Nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 27 février 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 98-2030 du 22 octobre 1998, chargeant Monsieur Mohamed Ben Hadj Salem, conseiller des services publics, des fonctions de chef de service d'ordonnancement des dépenses de matériel et d'équipement à la direction de l'administration centrale du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier. – Monsieur Mohamed Ben Hadj Salem chargé des fonctions de chef de service d'ordonnancement des dépenses de matériel et d'équipement à la direction de l'administration centrale, est habilité à signer par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et notamment :

- Les propositions d'engagement des dépenses,
- Les bons de commande,
- Les ordonnances de paiement, de virement et les ordres de recettes,
- les pièces justificatives de dépenses et de paiements.

A l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2001.

Le Ministre de la Défense Nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 27 février 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu la décision n° 2284/97 du 6 octobre 1997, portant nomination du colonel Mohamed Ben Othman intendant militaire des corps de troupe,

Arrête :

Article premier. – Le colonel Mohamed Ben Othman, chargé des fonctions d'intendant militaire des corps de troupe à la direction de l'administration centrale, est habilité à signer par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et notamment :

- Les propositions d'engagement des dépenses,
- Les bons de commande,
- Les ordonnances de paiement, de virement et les ordres de recettes,
- Les pièces justificatives de dépenses et de paiements,
- * les réquisitions de transport,
- * Les attestations de mission à l'étranger et les ampliations des actes concernant la gestion du personnel,
- * Les demandes d'autorisation de transfert.

A l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2001.

Le Ministre de la Défense Nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 27 février 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 99-2391 du 26 octobre 1999, portant attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale à Monsieur Mohamed El Ayachi, administrateur conseiller chargé des fonctions de sous-directeur du contrôle administratif et financier à la direction de l'administration centrale du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier. – Monsieur Mohamed El Ayachi, sous-directeur (classe exceptionnelle) du contrôle administratif et financier à la direction de l'administration centrale, est habilité à signer, par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et notamment :

- Les propositions d'engagement des dépenses,
- Les bons de commande,
- Les ordonnances de paiement, de virement et les ordres de recettes,
- Les pièces justificatives de dépenses et de paiement.

A l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2001.

Le Ministre de la Défense Nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 27 février 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu la décision n° 3017/99 du 4 décembre 1999, portant nomination du colonel Mustafa Romdhani sous-directeur du personnel à la direction de l'administration centrale.

Arrête :

Article premier. – Le colonel Mustafa Romdhani, chargé des fonctions de sous-directeur du personnel à la direction de l'administration centrale, est habilité à signer, par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et notamment :

- Les propositions d'engagement des dépenses, les ordonnances de paiement et de virement, les ordres de recette et les pièces justificatives de dépenses et de paiements,

- Les réquisitions de transport,

- Les attestations de mission à l'étranger et les actes concernant la gestion du personnel.

A l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2001.

Le Ministre de la Défense Nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 27 février 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministre de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2000-2822 du 27 novembre 2000, portant nomination de Monsieur Jamel Chrigui directeur de l'administration centrale au ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier. – Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Jamel Chrigui, directeur de l'administration centrale au ministère de la défense nationale, est habilité à signer, par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Monsieur Jamel Chrigui est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories A et B soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Tunis, le 27 février 2001.

Le Ministre de la Défense Nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-591 du 27 février 2001.

Monsieur Mohamed Salah Mejri, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au ministère de l'enseignement supérieur (cité universitaire El Ghazali à Sousse).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2001-592 du 27 février 2001.

Monsieur Montassar Maleh, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service du personnel ouvrier à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2001-593 du 27 février 2001.

Monsieur Kamel Kedis, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service de la coopération et de la recherche à l'institut national des sciences appliquées et de technologie.

Par décret n° 2001-594 du 27 février 2001.

Monsieur Hatem Hady Ali, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres à Manouba.

Par décret n° 2001-595 du 27 février 2001.

Monsieur Oussama Dachraoui, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Tunis.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 27 février 2001, relatif aux indications régionales des vins d'appellation d'origine.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 75-10 du 19 février 1975, relative à l'organisation du secteur viticole,

Vu le décret n° 58-223 du 18 septembre 1958, fixant les conditions générales de réglementation des appellations d'origine contrôlée pour les vins, vins de liqueur et eau de vie,

Vu l'arrêté du 18 septembre 1958, instituant l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Kélibia »,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 23 juillet 1973 instituant l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Tébourba », tel que modifié par l'arrêté du 14 mars 1986,

Vu l'arrêté du 23 juillet 1973, instituant l'appellation d'origine contrôlée Sidi Salem, tel que modifié par l'arrêté du 14 avril 1980,

Vu l'arrêté du 23 septembre 1975, relatif au classement des zones viticoles,

Vu l'arrêté du 11 février 1976, relatif à l'institution de l'appellation d'origine contrôlée « Kélibia »,

Vu l'arrêté du 11 février 1976, relatif à l'institution de l'appellation d'origine contrôlée « Thibar », tel que modifié par l'arrêté du 14 avril 1980,

Vu l'arrêté du 27 juillet 1977, relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Grand Cru Mornag » et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 20 août 1982,

Vu l'arrêté du 27 juillet 1977, relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Thibar » et « Muscat de Thibar », tel que modifié par l'arrêté du 14 avril 1980,

Vu l'arrêté du 14 avril 1980, portant institution d'une appellation d'origine contrôlée « Coteaux d'Utique » tel que modifié par l'arrêté du 14 mars 1986,

Vu l'arrêté du 16 mars 1989, relatif à l'appellation d'origine contrôlée Mornag, tel que modifié par l'arrêté du 2 octobre 1999,

Arrête :

Article premier. – Les vins d'appellation d'origine contrôlée peuvent porter à la commercialisation, l'un des noms des zones viticoles prévues par l'arrêté du 23 septembre 1975

susvisé ou l'un des noms des régions prévues par les arrêtés instituant les appellations d'origine contrôlée susvisées s'ils proviennent de ces zones ou régions.

Art. 2. – Les noms des zones viticoles et les noms des régions fixés aux arrêtés instituant les appellations d'origine contrôlée ne peuvent être utilisés comme dénomination commerciale.

Art. 3. – L'arrêté du 20 août 1982 susvisé est abrogé.

Tunis, le 27 février 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-596 du 28 février 2001.

Monsieur Azaïez Mejri, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de section de comptabilité pour les opérations comptables au magasin du timbre.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressé bénéficie des rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2001-597 du 28 février 2001.

Monsieur Mohieddine Dhoubi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur des finances, rue Khawarezmi à Kairouan.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressé bénéficie des rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, portant publication des taux d'intérêts effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêts excessifs correspondants.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêts excessifs,

Vu le décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publication et notamment son article 5,

Vu le taux d'intérêt effectif moyen relatif au deuxième semestre 2000 déterminé par la Banque Centrale de Tunisie au titre de chaque catégorie de concours bancaire.

Arrête :

Article unique. - Le tableau suivant comporte le taux d'intérêt effectif moyen relatif au deuxième semestre 2000 pour chaque catégorie de concours bancaire ainsi que le seuil du taux d'intérêt excessif correspondant au titre du premier semestre 2001.

Catégorie des concours	Taux d'intérêt effectif moyen (%)	Seuil du taux d'intérêt excessif correspondant (%)
1 - Crédits à court terme découverts non compris	8,75	11,67
2 - Découverts matérialisés ou non par des effets	9,89	13,19
3 - Crédits à la consommation	11,10	14,80
4 - Crédits à moyen terme	8,88	11,84
5 - Crédits à long terme	10,22	13,63
6 - Crédits pour le financement de l'habitat	9,28	12,37
7 - Crédits universitaires	7,76	10,35
8 - Leasing Mobiliers et immobiliers	13,29	17,72

Tunis, le 27 février 2001.

Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.

Le ministre des finances,

Vu l'article 59 du code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et les textes la complétant,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993 fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 juin 2000, approuvant les normes comptables relatives au secteur des assurances et de la réassurance.

Arrête :

TITRE I

LES PROVISIONS TECHNIQUES

Article premier. - Les entreprises d'assurances doivent inscrire au passif de leurs bilans les provisions techniques suivantes :

1) Les provisions techniques en assurance vie :

- Les provisions mathématiques
- Les provisions pour frais de gestion
- Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes
- Les provisions pour sinistres à payer
- Les provisions d'égalisation
- Les provisions des contrats en unités de compte

2) Les provisions techniques en assurance non-vie :

- Les provisions pour primes non acquises
- Les provisions pour risques en cours
- Les provisions pour sinistres à payer
- Les provisions d'équilibrage
- Les provisions d'égalisation
- Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes
- Les provisions mathématiques des rentes

3) - La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.

Chapitre I

Les provisions techniques en assurance vie

Section I - Les provisions mathématiques

Art. 2. - Les provisions mathématiques représentent la différence à la date d'inventaire entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et les assurés.

Art. 3. - Les provisions mathématiques en assurance vie comprennent la valeur actuarielle estimée des engagements de l'entreprise d'assurance y compris les participations aux bénéfices déjà allouées et déduction faite de la valeur actuarielle des primes futures.

La provision mathématique en assurance vie doit être calculée séparément pour chaque contrat individuel d'assurance vie.

L'utilisation de méthodes statistiques peut être soumise à l'approbation préalable du ministre des finances pour les contrats groupe.

Art. 4. - Le calcul des provisions mathématiques doit être fait sur la base de la prime d'inventaire c'est à dire de la prime commerciale en excluant les chargements d'acquisition des contrats.

Art. 5. - La provision mathématiques en assurance vie est calculée d'après la table de mortalité, les taux d'intérêts et les chargements retenus pour l'établissement du tarif.

Section II - Les provisions pour frais de gestion

Art. 6. - Les provisions pour frais de gestion sont constituées pour couvrir les charges de gestion futures des contrats qui ne sont pas couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur les produits financiers attendus.

Art. 7. - Les charges de gestion futures des contrats correspondent à la valeur actuelle probable de l'ensemble des frais qui seront engagés après la date de clôture pour couvrir les charges de gestion des contrats et le règlement des sinistres et des rachats.

Les chargements sur primes correspondent à la valeur actuelle probable de la part des primes perçues postérieurement à la date de clôture de l'exercice, qui est affectée à la gestion des contrats. A ce titre, seuls les contrats à primes périodiques sont concernés.

Les produits financiers correspondent à la valeur actuelle des produits financiers qui seront utilisables dans le futur par l'assureur pour couvrir les frais nécessaires pour la bonne fin des contrats.

Les produits financiers qui doivent être versés aux assurés ou aux bénéficiaires en vertu d'obligations réglementaires et/ou de clauses contractuelles doivent être exclus du calcul.

Section III - La provision pour participation aux bénéfices et ristournes

Art. 8. - La provision pour participation aux bénéfices et ristournes comprend les montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats sous la forme de participation aux bénéfices et ristournes dans la mesure où ces derniers n'ont pas été crédités aux assurés ou ne sont pas inclus dans un fonds spécial.

Le montant de la participation aux bénéfices est déterminé eu égard aux obligations réglementaires et/ou contractuelles ou alors résulte d'une décision de gestion prise par l'entreprise.

Section IV - Les provisions pour sinistres à payer

Art. 9. - Les provisions pour sinistres à payer représentent la dette de l'entreprise d'assurance envers ses assurés pour les sinistres, rachats, arrivés à échéance déclarés mais non encore décaissés par l'entreprise d'assurance ainsi que les sinistres survenus mais non encore déclarés (les sinistres tardifs).

Art. 10. - Lors de chaque arrêté de comptes, les entreprises d'assurance doivent inscrire dans les provisions pour sinistres à payer le montant correspondant aux sinistres survenus mais non encore réglés aux bénéficiaires des contrats. Ce montant doit être majoré des frais de règlement des sinistres. En contrepartie, les provisions mathématiques d'assurance vie relatives aux contrats concernés doivent être exclues des provisions mathématiques d'assurance vie.

Section V - Les provisions d'égalisation

Art. 11. - Les provisions d'égalisation comprennent les montants provisionnés pour permettre d'égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir dans le cadre des opérations d'assurance de groupe contre le risque décès.

Section VI - Les provisions des contrats en unités de compte

Art. 12. - Les provisions des contrats en unités de compte sont constituées pour enregistrer l'engagement de l'entreprise d'assurance envers les assurés qui ont souscrit des contrats pour lesquels la garantie n'est pas exprimée en dinars tunisiens mais en fonction d'un support constitué de titres et d'actions. La valeur ou le rendement de ces contrats est déterminé en fonction de placements pour lesquels le preneur supporte le risque ou en fonction d'un indice.

Chapitre II

Les provisions techniques en assurance non-vie

Section I - Les provisions pour primes non acquises

Art. 13. - « Les provisions pour primes non acquises » sont des provisions destinées à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date d'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat.

Art. 14. - Lors de chaque arrêté comptable, les entreprises d'assurance doivent déclarer et comptabiliser séparément pour chacune des catégories d'assurance les provisions pour primes non acquises relative aux contrats en cours. Ainsi dans le cas où la garantie accordée porte sur plusieurs exercices comptables, seul la part de la prime qui correspond à la période de garantie de l'exercice en cours doit être intégrée dans les revenus de la période.

Art. 15. - Le calcul est réalisé sur la base des primes nettes de cessions ou rétrocessions dans une première phase, puis dans une seconde phase sur la base de la partie des primes cédées ou rétrocédées.

La provision pour primes non acquises relative aux cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision pour primes non acquises figure à l'actif.

Art. 16. - Lorsque les traités de cessions ou de rétrocession prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant de la portion de prime due en sus des primes payées d'avance, la provision pour primes non acquises relatives à ces traités ne doit en aucun cas être inférieure au montant calculé des provisions pour primes non acquises compte tenu de ces abandons.

Art. 17. - Les provisions pour primes non acquises sont calculées sur la base de la méthode du prorata temporis et portent sur la prime commerciale c'est à dire la prime du risque majorée des différents chargements.

Ces provisions doivent être calculées séparément pour chaque contrat d'assurance. Cependant, l'utilisation de méthodes statistiques peut être retenue lorsqu'il y a lieu de supposer que ces méthodes donneront approximativement des résultats similaires après approbation du ministre des finances.

Section II - Les provisions pour risques en cours

Art. 18. - Les provisions pour risques en cours représentent les montants à provisionner en supplément des primes non acquises pour couvrir les risques à assumer. Ces provisions sont destinées à faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux contrats d'assurance en cours excédent le montant des primes non acquises et des primes exigibles relatives auxdits contrats.

Art. 19. - Pour évaluer les provisions pour risques en cours l'entreprise calcule, pour chacune des catégories d'assurance, le montant total des charges de sinistres rattachées à l'exercice courant et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autre que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice courant et à l'exercice précédent, elle rapporte ce total au montant de primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation sur la même période des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises, si ce rapport est supérieur à 100%, l'écart constaté par rapport à 100% est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises.

Section III - Les provisions pour sinistres à payer

Art. 20. - Les provisions pour sinistres à payer correspondent au coût total estimé que représentera pour l'entreprise d'assurance le paiement de tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées au titre de ces sinistres.

Art. 21. - La provision pour sinistres à payer est, sans préjudice des règles spéciales aux catégories d'assurance automobile et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, calculée brute de réassurance, par catégorie de risque, exercice par exercice et dossier par dossier.

Le calcul tient compte des considérations suivantes :

- La provision est constituée séparément pour chaque sinistre à concurrence du montant prévisible des charges futures. Lorsqu'à la suite d'un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, les sommes à mettre en provision doivent, dans les limites du maximum de garantie fixé par le contrat, être au moins égales à cette indemnité, diminuées, le cas échéant, des acomptes déjà versés. La provision pour sinistre à payer est calculée pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer.

- Cette provision doit tenir compte également des sinistres survenus mais non déclarés à la date de clôture du bilan. Pour le calcul de cette provision, il est tenu compte de l'expérience du passé, en ce qui concerne le nombre et le montant des sinistres déclarés après la clôture du bilan.

- Dans le calcul de la provision, il est tenu compte des frais de gestion des sinistres quelle que soit leur origine. Ces frais doivent être évalués sur la base des frais réels de gestion des sinistres. Et dans tous les cas, le montant inclus dans les provisions pour sinistres à payer au titre des frais de gestion des sinistres ne doit pas être inférieur à 5% du montant des provisions pour sinistres à payer.

Art. 22. - La provision pour sinistres à payer afférente à l'assurance automobile est estimée en procédant à une évaluation distincte :

- Des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile.

- Des sinistres matériels correspondant à des risques de responsabilité civile.

- Des sinistres corporels correspondant aux risques autres que les risques de responsabilité civile.

- Des sinistres matériels correspondant aux risques autres que les risques de responsabilité civile.

Les sinistres corporels sont évalués dossier par dossier.

Les sinistres matériels sont évalués en utilisant concurremment les trois méthodes suivantes :

- Evaluation dossier par dossier

- Evaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs

- Evaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.

L'évaluation la plus élevée étant seule retenue.

Art. 23. - La provision pour sinistres à payer afférente à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles se compose des éléments suivants :

- Une provision pour sinistres graves : Elle représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse lorsque le capital constitutif n'a pas été inscrit à la provision mathématique des rentes.

- Une provision pour indemnité journalière et frais : Elle représente la valeur estimative des dépenses restant à effectuer à titre d'indemnités journalières et à titre de frais, notamment des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, des frais judiciaires, des frais de déplacement et des frais funéraires.

La provision pour sinistres graves et la provision pour indemnité journalière et frais sont calculées exercice par exercice et dossier par dossier.

Section IV - La provision d'équilibrage

Art. 24. - Les entreprises d'assurance pratiquant la catégorie assurance crédit et assurance caution doivent constituer une provision d'équilibrage destinée à compenser la perte technique éventuelle apparaissant dans cette catégorie à la fin de l'exercice.

La provision d'équilibrage est alimentée pour chacun des exercices successifs par un prélèvement de 75% sur l'excédant technique éventuel apparaissant dans la catégorie jusqu'au moment où la provision sera égale ou supérieure à 150% du montant annuel le plus élevée des primes ou cotisations d'assurance nette au cours des cinq exercices précédents.

Section V - La provision d'égalisation

Art. 25. - Les entreprises d'assurance pratiquant le risque grêle doivent constituer une provision pour égalisation destinée à assurer la péréquation des résultats des différents exercices. Cette provision sera alimentée pour chacun des exercices successifs par un prélèvement de 75% sur l'excédent technique éventuel apparaissant dans la catégorie jusqu'au moment où la provision sera égale ou supérieure à 200% des primes ou cotisations d'assurance de l'exercice.

Section VI - La provision pour participation aux bénéfices et ristournes

Art. 26. - Cette provision comprend les montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats sous le forme de participations aux bénéfices et de ristournes dans la mesure où ces derniers n'ont pas été crédités aux assurés.

Le montant de la participation aux bénéfices est évalué selon les engagements contractuels de l'entreprise d'assurance.

Section VII - Les provisions mathématiques des rentes

Art. 27. - Les provisions mathématiques des rentes sont constituées lorsque les indemnités au titre d'un sinistre seront servies sous forme d'annuités.

Ces provisions correspondent à la valeur actuelle probable des montants qui seront versés, sous forme de rentes et accessoires de rentes, postérieurement à la clôture de l'exercice au titre d'événements qui se sont réalisés antérieurement à la clôture de l'exercice et doivent être calculées sur la base de méthodes actuarielles reconnues.

Le montant de la provision mathématique des rentes est majoré de 5% à titre de chargement de gestion.

Chapitre III

La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques

Art. 28. - La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques correspond à la différence, calculée pour les placements, entre le montant global de la valeur de marché et la valeur comptable nette des placements concernés quand cette différence est négative.

La valeur de marché est déterminée séparément pour chaque catégorie de placements de même nature.

TITRE II

LA REPRESENTATION DES PROVISIONS TECHNIQUES

Chapitre I

Les actifs admis en représentation des provisions techniques

Art. 29. - Les entreprises d'assurance doivent représenter leurs provisions techniques dans des actifs dont la valeur ne peut être inférieure au montant de ces provisions, et ce, dans les conditions citées ci-après :

Art. 30. - La gestion des actifs admis en représentation des provisions techniques se fait selon le principe du cantonnement qui consiste en une séparation totale des actifs admis en représentation des provisions techniques en assurance vie et des actifs admis en représentation des provisions techniques en assurance non-vie.

Cette séparation concerne les opérations d'acquisition, de cession des actifs ainsi que l'enregistrement des produits et les charges relatifs à ces actifs.

Art. 31. - Les provisions techniques sont représentées par les actifs mentionnés ci-après dans les conditions suivantes :

1) Titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie. Le placement dans ses titres ne peut être inférieur à 20% du montant total des provisions techniques.

2) Emprunts obligataires

3) Placements immobiliers : Ils comprennent :

- Les immeubles bâtis et terrains sous réserve que ces immeubles, ne soient pas grevés de droits réels représentant plus de 20% de leur valeur. Le placement en un immeuble déterminé ne peut excéder 10% du montant total des provisions techniques. Cette limitation n'est pas applicable pour l'immeuble servant de siège social de l'entreprise d'assurance.

- Les parts et actions des sociétés immobilières non cotées sans que le placement dans des valeurs émises par une même société ne puisse excéder 5% du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.

La valeur totale des placements immobiliers ne doit pas dépasser 20% du montant total des provisions techniques.

4) Actions des sociétés cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis. Le placement dans des actions d'une même société ne doit pas excéder 10% du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.

5) Parts dans les organismes de placement collectif en valeurs immobilières classées comme suit :

- Parts des fonds communs de placement

- Parts des sociétés de placement à capital variable

Le placement dans des parts d'une même société ne doit pas excéder 10% du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.

6) - Parts dans les sociétés d'investissement à capital risque

- Parts dans les sociétés d'investissement à capital fixe.

Le placement dans les titres d'une même société ne doit pas excéder 5% du montant total des provisions techniques. Le montant total des placements dans ces titres ne doit pas dépasser 10% des provisions techniques.

7) Toutes autres actions ou valeurs mobilières : Sans que le placement dans les valeurs émises par un même organisme ne puisse excéder 5% du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.

Le montant total du placement dans ces actions et valeurs mobilières ne doit pas excéder 20% du montant total des provisions techniques.

8) Actions des sociétés d'assurances et de réassurances étrangères dans lesquelles la participation a reçu au préalable l'autorisation du ministre des finances.

9) Placement sur le marché monétaire et dépôts auprès des établissements financiers.

L'entreprise d'assurance ne peut placer plus de 50% du montant total des provisions techniques dans l'une des catégories d'actifs énumérés aux paragraphes 2, 4, 5, 8 et 9.

10) Frais d'acquisition reportés au titre de l'assurance non-vie dans la limite de 22% du montant des provisions pour primes non acquises.

11) Avances sur contrats vie.

12) Quittances non encaissées nettes de taxes et de commission de trois mois de date au plus, avec un maximum de 10% des primes ou cotisations nettes d'annulations et de taxes de l'exercice.

13) Créances sur le fonds de garantie de la réassurance légale.

14) Créances sur le fonds de garantie des assurés.

15) Lettre de garantie émanant des réassureurs après accord du ministre des finances.

Art. 32. - Les provisions techniques au titre des contrats en unités de compte sont placés dans les actifs sous-jacents utilisés pour la détermination de la valeur de l'unité de compte de ces contrats.

Ces actifs sont évalués aux prix de marché à la date d'inventaire, ils ne sont pas soumis aux conditions énumérées à l'article 31 du présent arrêté et doivent obéir aux conditions suivantes :

- Ces actifs doivent être la propriété effective de l'entreprise d'assurance durant l'exercice comptable,

- Les actions émises par l'assureur ne peuvent pas faire partie de ces actifs,

- ces actifs ne doivent pas se baser sur un seul type de placement,

- Les assurés doivent être régulièrement informés sur la composition et les montants de ces actifs.

Chapitre II

L'évaluation des actifs admis en représentation des provisions techniques

Art. 33. - Les actifs admis en représentation des provisions techniques sont évalués conformément aux règles suivantes :

1) Les placements immobiliers :

- Les placements immobiliers sont évalués aux prix d'acquisition pour les acquisitions à titre onéreux, à la juste valeur pour les acquisitions à titre gratuit et au coût de production pour celles produites par l'entreprise.

2) Obligations et titres à revenus fixes :

Les bons, obligations et autres titres à revenus fixes sont évalués à leur prix d'acquisition hors frais accessoires sur achat et hors coupon couru à l'achat.

3) Titres à revenus variables :

Ces titres sont évalués aux prix d'acquisition hors frais accessoires sur achats.

4) Les placements en représentation des contrats en unités de compte :

Ces placements doivent être évalués à leur valeur de marché. La différence entre la valeur comptable et la valeur de marché doit être prise en compte dans le résultat.

Art. 34. - Sur demande et justification de l'entreprise d'assurance, le ministre des finances peut admettre des plus-values résultant de la réévaluation d'éléments d'actifs en représentation des provisions techniques.

Si des plus-values sont admises en représentation des provisions techniques, un montant suffisant d'impôt et de frais est déduit.

Chapitre III

L'inscription des valeurs affectées à la représentation des provisions techniques

Art. 35. - L'inscription des valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques doit être réalisée auprès d'un intermédiaire agréé ou aux comptes de la personne morale émettrice.

Les valeurs mobilières inscrites font l'objet d'une déclaration d'inscription établie conformément au modèle annexé au présent arrêté. Cette déclaration doit comporter : le nombre de titres, leur nature, leur valeur nominale, leur montant, l'organisme émetteur et la date d'émission.

Art. 36. - Le retrait des valeurs mobilières inscrites et affectées à la représentation des provisions techniques ne peut être effectué que dans les cas :

1) D'un réemploi de fonds d'un montant du moins équivalent à celui des valeurs faisant l'objet du retrait.

2) D'une réduction des provisions techniques. Et dans ce cas, le retrait de valeurs s'effectue tous les trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions.

Tout retrait de valeurs inscrites ne peut être effectué que sur autorisation préalable du ministre des finances. Toutefois, le réemploi de ces fonds n'est pas soumis à l'autorisation préalable du ministre des finances.

Les revenus des valeurs inscrites peuvent être retirés sans autorisation.

Art. 37. - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993 fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.

Art. 38. - Les dispositions de l'article 31 du présent arrêté entrent en application à partir du premier janvier 2002.

Art. 39. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2001.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**Déclaration d'inscription et de blocage des valeurs admises
en représentation des provisions techniques
de l'entreprise d'assurance et de réassurance**

En application des dispositions des articles 35 et 36 de l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.

Je soussigné
agissant en qualité de
de l'entreprise
dont le siège social est à
déclare m'engager à conserver les valeurs détaillées sur le relevé ci-joint, d'un montant deDinars à
titre de représentation des provisions techniques de l'entreprise d'assurance
dont le siège social est à

Ces valeurs étant matérialisées ou en compte, sont affectées par privilège spécial au règlement des engagements de la société envers les assurés et les bénéficiaires de contrats.

Signature et cachet

(de la société chez laquelle sont inscrites les valeurs)

Signature de l'entreprise d'assurance

Tunis, le

Arrêté du ministre de l'industrie du 27 février 2001, portant cession totale d'intérêts dans le permis de recherche des hydrocarbures dit permis « Kébili ».

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 92-49 du 18 mai 1992, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 25 septembre 1991 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la Société Nationale Hongroise du pétrole et du gaz d'autre part,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis « Kébili »,

Vu l'arrêté du 14 décembre 1993, portant extension de la superficie du permis « Kébili »,

Vu l'arrêté du 6 mars 1996, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis « Kébili »,

Vu l'arrêté du 14 décembre 1996, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis « Kébili »,

Vu l'arrêté du 2 décembre 1997, portant premier renouvellement du permis « Kébili »,

Vu l'arrêté du 17 novembre 1998, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession « Sabria »,

Vu l'arrêté du 12 décembre 2000, fixant la liste des permis et concessions d'exploitation d'hydrocarbures admis aux bénéfices des dispositions du code des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 3 janvier 2001, portant extension de la durée de validité de la période du premier renouvellement du permis « Kébili »,

Vu la lettre du 9 septembre 1993 par laquelle la Société Nationale Hongroise du pétrole et du gaz a notifié le changement de sa dénomination en Mol Hungarian Oil & Gas Company,

Vu la lettre du 2 juin 1998 par laquelle la société Mol Hungarian Oil & Gas Company a notifié le changement de sa dénomination en Mol Tunisia Oil And Gas Ltd,

Vu la demande déposée le 10 octobre 2000, à la direction générale de l'énergie, par laquelle la société Mol Tunisia Oil And Gas Ltd a sollicité l'autorisation de céder la totalité de ses intérêts dans le permis « Kébili » au profit de la société « Athanor Tunisia B.V », et ce, conformément à l'article 8 de la convention régissant ledit permis.

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 2 novembre 2000,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est autorisée, la cession totale des intérêts détenus par la société Mol Tunisia Oil And Gas Ltd dans le permis « Kébili » au profit de la société « Athanor Tunisia B.V ».

Suite à cette cession totale, les pourcentages de participation des cotitulaires seront répartis comme suit :

Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières : 50%

Athanor Tunisia B.V : 50%

Art. 2. - Cette cession entrera en vigueur à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2001.

Le Ministre de l'Industrie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie du 27 février 2001, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit « Jebel Kebbouch » du gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre deux,

Vu la loi n° 97-73 du 18 novembre 1997, portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'exploitation de la concession de « Jebel Bougrine », signées le 21 juillet 1997 entre l'Etat Tunisien et la société Breakwater Tunisie S.A,

Vu l'arrêté du 3 février 1998, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe n° 636.020, situé au lieu dit « Jebel Kebbouch », gouvernorat du Kef, en faveur de la société Breakwater Tunisie S.A,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 1er décembre 2000, sous le n° 647.357, par laquelle la société Breakwater Tunisie S.A, a sollicité le premier renouvellement du permis de recherche susvisé,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est renouvelé, pour une période de trois (3) années prenant fin le 2 février 2004 inclus, le permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe n° 636.020, institué par l'arrêté du 3 février 1998 susvisé.

Art. 2. - Au cours de la période de validité visée à l'article premier ci-dessus, la société Breakwater Tunisie S.A devra effectuer des travaux de recherche utiles régulièrement poursuivis dont le coût total ne doit pas être inférieur à la valeur de 14.400 heures de travail, et ce, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 1er janvier 1953 susvisé.

Art. 3. - Sous peine de nullité, toute demande tendant au renouvellement du présent permis ou à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une concession portant sur le présent permis devra être obligatoirement enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2001.

Le Ministre de l'Industrie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par décret n° 2001-598 du 27 février 2001.

Monsieur Hafedh Saâdaoui, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité des programmes d'emploi à la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi de Monastir relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités alloués à un chef de service d'administration centrale.

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 27 février 2001, portant homologation de diplômes de formation professionnelle.

La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle et notamment son chapitre VII,

Vu le décret n° 90-875 du 25 mai 1990, fixant les attributions du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et notamment son article 3,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue et notamment ses articles 6 et 8,

Vu l'avis de la commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle dans sa réunion du 5 janvier 2001,

Arrête :

Article premier. – Sont homologués, par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une durée de 5 ans les diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	Diplôme	Niveau dans la classification nationale des emplois
Etablissement privé de formation professionnelle : « Institut des technologies avancées et des études commerciales »	- Brevet de technicien supérieur : Technicien supérieur en informatique de gestion	IV
	- Brevet de technicien supérieur : Technicien supérieur en automatisme et informatique industrielle	IV
Etablissement privé de formation professionnelle : « Institut Maghrébin des sciences économiques et de technologie »	- Brevet de technicien professionnel : Technicien en froid et climatisation	III
Etablissement privé de formation professionnelle : Institut « Khawarezmi »	- Brevet de technicien professionnel : Technicien en infographie et publication assisté par ordinateur	III

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 février 2001.

*La Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*
Faïza Kefi

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges relatif aux déversements des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement et ses ouvrages annexes dans les circonscriptions d'intervention de l'office national de l'assainissement (1).

Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement, telle que modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001 et notamment son article 12 (nouveau),

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et la maintenance des zones industrielles,

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion,

Vu le décret n° 84-1556 du 29 décembre 1984, portant réglementation des lotissements industriels,

Vu le décret n° 85-56 du 2 janvier 1985, relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur,

Vu le décret n° 93-303 du 1er février 1993, fixant les attributions du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 94-1935 du 19 septembre 1994, portant approbation du cahier des charges relatif à l'aménagement et à la maintenance des zones et des bâtiments industriels,

Vu le décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 20 juillet 1989, portant homologation de la norme tunisienne NT 106.02 (protection de l'environnement 1989),

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges, annexé au présent arrêté, fixant les conditions et les modalités particulières de déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement et ses ouvrages annexes, dans les circonscriptions d'intervention de l'office national de l'assainissement.

Art. 2. - Le cahier des charges visé à l'article premier est retiré auprès des services régionaux de l'office national de l'assainissement et remis aux mêmes services par le propriétaire de l'établissement.

Art. 3. - le régime du cahier des charges s'applique aux nouveaux projets d'établissements à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

(1) Le cahier des charges est publié en langue arabe.

Le même régime s'applique aux établissements en activité après un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Tunis, le 28 février 2001.

*Le Ministre de l'Environnement et
de l'Aménagement du Territoire*
Mohamed Ennabli

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 28 février 2001, portant approbation des cahiers des charges fixant les conditions et les modalités d'exercice des activités de collecte, de transport, de stockage, de traitement, d'élimination, de recyclage et de valorisation des déchets non dangereux (1).

Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992,

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001 et notamment son article 26 (nouveau),

Vu le décret n° 93-303 du 1er février 1993, fixant les attributions du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 97-1102 du 2 juin 1997, fixant les conditions et les modalités de reprise et de gestion des sacs d'emballage et des emballages utilisés,

Arrête :

Article unique. - Conformément aux dispositions de l'article 26 (nouveau) de la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, susvisée, sont approuvés, les trois cahiers des charges annexés au présent arrêté fixant :

- les conditions et les modalités d'exercice des activités de collecte et de transport des déchets non dangereux,

- les conditions et les modalités d'exercice des activités de stockage, de traitement et d'élimination des déchets non dangereux,

- les conditions et les modalités d'exercice des activités de recyclage et de valorisation des déchets non dangereux.

Tunis, le 28 février 2001.

*Le Ministre de l'Environnement et
de l'Aménagement du Territoire*
Mohamed Ennabli

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

(1) Les cahiers des charges sont publiés en langue arabe.